

1500710-57.2022.8.26.0621

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Rafaela D Assumpção Cardoso Glioche

Comarca: Piquete

Foro: Foro de Piquete

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 16/11/2022

... FIRMES E HARMÔNICOS, APONTANDO O TRÁFICO DE DROGAS.TJSP - APELAÇÃO CRIMINAL COM REVISÃO: ACR 10021653000000000 SP. JULGAMENTO: 03/02/2009 (g.n.). TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO. PROVA DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DOS CRIMES E DA ESTABILIDADE DO VÍNCULO ENTRE O RÉU E O ADOLESCENTE PARA O TRÁFICO ILÍCITO. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. VALIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO DO TRÁFICO ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Piquete

Foro de Piquete

Vara Única

Rua Professora Maria de Lourdes Brito Vilar, Piquete - SP - cep 12620-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1500710-57.2022.8.26.0621 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500710-57.2022.8.26.0621

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ALTIELI FERNANDO DOS SANTOS

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Rafaela D Assumpção Cardoso Glioche

Vistos.

Trata-se de ação penal proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO em face de ALTIELI FERNANDO DOS SANTOS, porque, nas condições de tempo, hora e lugar descritas na denúncia, trazia com ele 05 porções de cocaína, 29 porções de maconha e 56 porções de crack, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

O processo seguiu regularmente os seus termos.

Notificado e citado, apresentou defesa prévia a fls. 146/148. A denúncia foi recebida a fl. 149. Laudo toxicológico a fls. 136/139.

Realizada audiência de instrução o réu foi interrogado, assim como foram ouvidas as testemunhas.

Em alegações finais o Ministério Público requereu a condenação do acusado nos exatos termos da denúncia, pugnando pela fixação pelo regime inicial fechado, além de perdimento dos bens e dinheiro apreendidos, pois oriundos do crime de tráfico. Fez, ainda, considerações sobre a pena tendo em vista a quantidade e a diversidade de entorpecentes apreendidos e os múltiplos maus antecedentes e reincidências do acusado.

A defesa do acusado, por sua vez, requereu a absolvição dele alegando a falta de

provas, tendo em vista que há, apenas, a palavra dos policiais. Disse, ainda, que o acusado não foi surpreendido vendendo os entorpecentes. Assim, requereu a improcedência da pretensão punitiva, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Relatei.

FUNDAMENTO e DECIDO.

O pedido acusatório é procedente.

A materialidade delitiva do crime de tráfico foi comprovada pelo auto de exibição e apreensão (fls. 16/17), fotografias (fl. 26, fls. 29/32), laudo químico toxicológico (fls. 136/139) e pela prova oral colhida.

Quanto a autoria delitiva a prova oral é suficiente para demonstração.

Em seu interrogatório extrajudicial o acusado (fl. 07) o acusado permaneceu em silêncio.

Interrogado em juízo continuou a negar os fatos. Disse que estava trabalhando na Frente de Trabalho da Prefeitura. Estava indo para a casa da sua prima para jantar. Nesse momento foi abordado pelo Policial Claudinei. Se estivesse com droga teria fugido, porque tinha como fugir. Não sabe de onde veio essa droga. Ela foi apresentada somente na delegacia. Entraram na sua casa e nada encontraram. Recebeu três tapas do policial para assinar os "papeis" na Delegacia. Não tem filhos, não é casado.

A testemunha Silvio Bitencourt Pinto, Policial Civil, declarou que o local dos fatos é conhecido como ponto de venda. Houve operação policial recentemente envolvendo cerca de sessenta policiais civis e militares, oportunidade em que se encontrou, inclusive, um tonel de drogas. Quatro indivíduos foram presos. Receberam notícias de que o adolescente identificado como Yuri e o acusado "assumiram" o local. Então realizaram campanha por ali no dia dos fatos, oportunidade em que viram o acusado. Outro indivíduo fugiu. Abordado e revistado com ele foram encontradas as drogas apreendidas. As informações são conta de que o réu leva as drogas para que Yuri venda. Ele resistiu à prisão, mas não houve lesão. Com ele também foi apreendido dinheiro. Chegaram a entrar na casa do acusado, com autorização dele, mas nada encontraram. Não o viu entregando ou comercializando drogas.

No mesmo sentido o também Policial Civil Claudinei Luiz de Moraes, o qual afirmou que na abordagem encontraram as drogas com Altieri, que é conhecido dos meios policiais justamente pela prática de tráfico de drogas e, pelo que sabe, havia saído recentemente da penitenciária em regime aberto. Tomou conhecimento de que, após as prisões realizadas anteriormente, o acusado e um adolescente teriam "assumido" o ponto de venda. Ele se assustou com a prisão, acredita que daí a resistência à prisão. Havia "denúncias" específicas relativas ao tráfico pelo acusado no local.

Esse é o teor da prova oral colhida.

Pois bem.

Com a devida vênia à versão trazida pela defesa, a traficância é iniludível.

Os policiais foram categóricos ao afirmar que viram o acusado foi flagrado na posse dos entorpecentes, em local que é demarcado conhecido na cidade como ponto de venda de drogas e que, inclusive, já havia sido objeto de busca anterior, envolvendo cerca de sessenta policiais, tendo havido a prisão de quatro pessoas pela prática de tráfico de drogas na oportunidade.

De se salientar, por oportuno e para que se evite futura alegação de invalidade de tais depoimentos, que, em caso de tóxicos, a jurisprudência é pacífica em admitir o depoimento de policiais. Nesse sentido: APELAÇÃO - TRÁFICO ILÍCITO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. RECURSOS INTERPOSTOS PELA DEFESA POSTULANDO A INVERSÃO DO JULGADO E CONSEQUENTE ABSOLVIÇÃO DOS ACUSADOS SOB O ARGUMENTO DA FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO - INADMISSIBILIDADE - MATERIALIDADE DELITIVA E AUTORIA COMPROVADAS - DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS FIRMES E HARMÔNICOS, APONTANDO O TRÁFICO DE DROGAS. TJSP - APELAÇÃO CRIMINAL COM REVISÃO: ACR 1002165300000000 SP. JULGAMENTO: 03/02/2009 (g.n.). TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO. PROVA DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DOS CRIMES E DA ESTABILIDADE DO VÍNCULO ENTRE O RÉU E O ADOLESCENTE PARA O TRÁFICO ILÍCITO. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. VALIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO DO TRÁFICO PARA PORTE PARA USO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE DIANTE DA QUANTIDADE E VARIEDADE DOS ENTORPECENTES

APREENDIDOS. PENAS MÍNIMAS. TRÁFICO EXERCIDO PRÓXIMO A ESCOLA. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ARTIGO 40, III, DA LEI 11.343/06. INAPLICABILIDADE DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ART 33, § 40, DA LEI 11.343/06. REGIME INICIAL FECHADO NECESSÁRIO. APELO IMPROVIDO. TJSP - APELAÇÃO CRIMINAL COM REVISÃO: ACR 120073430000000000 SP. JULGAMENTO: 31/07/2008. EMENTA. APELAÇÃO CRIMINAL - ENTORPECENTE - TRÁFICO - CONDENAÇÃO - DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS - VALIDADE - PREQUESTIONAMENTO REJEITADO - PROVA SUFICIENTE PARA VALIDAR A CONDENAÇÃO - NÃO-PROVIMENTO. TJMS - APELAÇÃO CRIMINAL: ACR 1527 MS 2004.001527-5. JULGAMENTO: 24/03/2004. (g.n.). APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO - DEPOIMENTO DOS POLICIAIS - DELAÇÃO DE ADQUIRENTE - TRAFICÂNCIA DEMONSTRADA - DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE USO - IMPOSSIBILIDADE - LAUDO PSIQUIÁTRICO QUE NÃO COMPROVA A CONDIÇÃO DE DEPENDENTE QUÍMICO - FIGURA DO USUÁRIO-TRAFICANTE - RECURSO IMPROVIDO. TJMS - APELAÇÃO CRIMINAL: APR 2673 MS 2004.002673-0. JULGAMENTO: 17/08/2004 (g.n.).

Aliás, não se mostra crível a versão de que os policiais civis tenham "plantado" as drogas a fim de "forjar" o flagrante do acusado. Além da versão unilateral do próprio acusado, que não trouxe qualquer elemento probatório mínimo apto a gerar dúvida - o que seria simples, a bem da verdade - não se mostra verossímil que os policiais tenham assim agido "doando" ao acusado quase R\$ 1.000,00 em drogas (R\$ 10,00 cada porção de cocaína e crack, além de R\$ 5,00 cada porção de maconha), além de R\$ 74,00 em espécie. Como é cediço, são as circunstâncias que evidenciam o crime de tráfico, não a quantidade isoladamente considerada.

O acusado afirmou que no dia dos fatos havia acabado de sair da Frente de Trabalho e que estava indo para casa de sua prima onde costumava jantar diariamente, não levando consigo qualquer droga. Nada nesse sentido comprovou, porém.

Some-se a isso que as "denúncias" recebidas pela polícia eram específicas em relação à venda de drogas por ele no local juntamente com um adolescente. Consigne-se, ainda, que para configuração do crime em apreço não é necessária a prática da ação nuclear de vender (uma vez que se trata de crime de ação múltipla), a posse de dinheiro, nem mesmo seria necessária tamanha quantidade de drogas supostamente "doadas".

No vazio a versão do acusado, portanto.

Anote-se, ainda, que se trata de pessoa ociosa, que estava em cumprimento de pena em regime aberto pela prática de crime idêntico, sem renda fixa e que a quantidade e variedade de drogas com ele encontradas estão a demonstrar a mercancia é a forma encontrada pelo acusado para obter renda, tanto é que é pessoa multireincidente. Deste modo, cotejando os elementos informativos colhidos na fase inquisitorial com as provas carreadas aos autos durante a instrução, conclui-se que, nas circunstâncias de tempo e de lugar descritas na denúncia, o réu trazia com ele o entorpecente apreendido e devidamente descrito na peça acusatória, com finalidade de venda. Conduta que se amolda ao tipo penal incriminador previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Caracterizado o delito em apreço, passo às dosimetrias das penas necessária e suficientes para a reprovação e prevenção do crime, nos moldes do sistema trifásico previsto no Título V, Capítulo III, do Código Penal em conjunto com as circunstâncias judiciais especiais previstas no art. 42, da Lei nº 11.343/06.

No que concerne ao crime de tráfico ilícito de entorpecentes, quanto à primeira fase, verifico que as circunstâncias judiciais especiais e preponderantes não são neutras. Isso porque havia relevante quantidade de drogas com ele, é dizer, 05 porções de cocaína, 29 porções de maconha e 56 porções de crack, substância esta de extrema nocividade.

Como apontou o Excelentíssimo Ministro Celso de Mello, nos autos do Habeas Corpus nº 144.716 SP, com grifos nossos: para efeito de mero registro, que a legislação portuguesa, em tema de drogas e substâncias afins, adotou, a partir da edição da Lei nº 30, de 29 de novembro de 2000, medidas despenalizadoras, instituindo, em determinados casos, tratamento médico-ambulatorial ou simples pagamento de multa, além de somente incriminar a conduta configuradora do delito de tráfico de entorpecentes quando o agente Possuir substâncias ilícitas cujo total supere "a quantidade necessária para consumo médio individual durante o período de 10 dias" (Lei nº 30/2000, art. 2º, item n. 2).

É importante acentuar, em face do que prescreve referido preceito normativo, que o Poder Judiciário português definiu, para efeito da regra em questão, que a quantidade para consumo médio individual para um período de dez dias equivale a 2 gramas (se se tratar de cocaína) ou a 25 gramas (se se cuidar de maconha). Com efeito, o Supremo Tribunal de Justiça, órgão de cúpula da Justiça portuguesa - apoiando-se na legislação mencionada e, notadamente, na Portaria nº 94, de 26/03/96, do Ministério da Justiça e da Saúde (que define os limites máximos "para cada dose média individual diária" referente a plantas, substâncias ou preparações de consumo mais frequentes) -, tem entendido, em diversos julgados, que "os limites quantitativos máximos para cada dose média individual diária de heroína e cocaína são, respectivamente, de 0,1 e 0,2g" (Processo nº 98P1103, de 02/12/1998, Rel. VIRGÍLIO OLIVEIRA, v.g.), sendo certo que, tratando-se de maconha ("cannabis sativa L."), esse limite é de 2,5g.

A cidade possui pouco mais de 13 mil habitantes e quantidade apreendida (2,54 grama de cocaína, 143,81 gramas de maconha e 10,24 gramas de crack) demonstra o grau de lesividade da conduta do acusado, que, à evidência, já está inserido no meio ilícito de modo a possuir confiança de seus fornecedores para possuir tamanho volume de entorpecentes.

Quanto as circunstâncias judiciais comuns verifico que o acusado possui maus antecedentes (fls. 76/80) razão pela qual a pena também deve ser majorada. Majoro a pena base, portanto, em 1/4. Assim, fixo a pena base em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e pagamento de 625 dias-multa, por infração ao artigo 33, "caput" da Lei nº 11.343/06.

Estabelecida a pena-base, passo à segunda fase da individualização da pena, observados os limites máximo e mínimo. Não há atenuantes a serem consideradas. Porém, de se reconhecer multireincidência específica (três) e comum (uma).

O agente, não bastasse ter praticado o crime de tráfico de drogas uma vez, tornou a praticá-lo mais duas e, agora, gozando de regime aberto, está a praticá-lo pela quarta vez a demonstrar que as sanções aplicadas outrora foram inócuas e que a venda de entorpecentes é sua "profissão", independentemente do que o Estado faça para reprimir seu comportamento.

Tamanho descaso e analgesia moral devem ser considerados no caso concreto, já que a sociedade não pode ser exposta reiteradamente a pessoa que se recusa a seguir o pacto social, mesmo já condenada cinco vezes de forma definitiva (incluindo reincidência comum e maus antecedentes) pela prática de crimes graves e, sem embargo, torna a delinquir.

Assim, aumento a pena, nesta fase intermediária, para o equivalente ao dobro, fixando-a em 12 (doze) anos 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 1250 dias-multa, por infração ao artigo 33, "caput" da Lei nº 11.343/06.

Por fim, na terceira fase da dosimetria penal não é caso de aplicação da redutora prevista no art. 33, §4º, da citada lei. Isso porque o acusado não preenche os requisitos legais. As circunstâncias de fato (delação inqualificada, multireincidência, inclusive específica, quantia elevada de drogas, de naturezas diversas, inclusive crack, que somavam grande quantia em dinheiro - considerada a diminuta cidade de Piquete, cuja renda média gira em torno de um salário mínimo) em adição à dívida pretérita com entorpecentes) indicam que o acusado habitualmente pratica a mercancia de drogas, tanto é que goza da confiança no meio criminoso, possuindo fornecedores e credores, a ponto de obter tamanha quantidade de entorpecentes.

Ensina a doutrina que o terceiro requisito para a incidência da causa de diminuição de pena do art. 33, §4º, é que o agente não se dedique às atividades criminosas, o que significa dizer que o acusado deve desenvolver algum tipo de atividade laborativa lícita e habitual, não apresentando personalidade voltada para a criminalidade, sendo o crime de tráfico a ele imputado naquele processo um evento isolado em sua vida. Por isso, se restar evidenciado que o acusado faz parte de associação voltada para o tráfico de drogas ou é um dos integrantes de determinada associação, não ser possível a incidência da minorante do art. 33, §4º, ao crime de tráfico de drogas por ele praticado.

Assim, torno definitiva a pena em 12 (doze) anos 06 (seis) meses de reclusão e

pagamento de 1250 dias-multa, por infração ao artigo 33, "caput" da Lei nº 11.343/06, cujo valor unitário será de um trigésimo do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato (art. 49, § 1º do CP), em atenção à situação econômica do réu (art. 60, caput do CP), atualizado, quando da execução, pelos índices de correção monetária (art. 49, § 2º do CP).

A pena privativa de liberdade deverá ser inicialmente cumprida no regime fechado, tendo em vista que regime menos severo não será apto a permitir que a sanção ora imposta atinja sua finalidade, especialmente considerada a multireincidência.

Outrossim, as circunstâncias judiciais já consignadas lhe são desfavoráveis.

Enfim, não é razoável que se trate com tamanha benevolência aqueles que por cupidez ou outra razão de igual vileza resolvem ganhar a vida desgraçando a dos outros, de modo que, diante das funestas consequências da disseminação das drogas, a resposta penal deve ser minimamente representativa.

Diante do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva do Estado e o faço para CONDENAR ALTIELI FERNANDO DOS SANTOS à pena privativa de liberdade de 12 (doze) anos 06 (seis) meses de reclusão a ser cumprida em regime inicial fechado, e pagamento de 1250 dias-multa, fixados no mínimo legal, considerada a data do fato, por ter praticado o crime previsto no art. 33, caput da Lei nº 11.343/06.

Nego-lhe o direito de recorrer em liberdade tendo em vista que permanecem indenes os motivos que ensejaram a decretação de sua prisão, especialmente diante da reiteração criminosa e do risco concreto que ele representa a ordem pública.

Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por pena de multa ou pena restritiva de direitos em razão do réu não preencher os requisitos necessários para tanto.

Impossível operar a detração penal em razão da invencível ausência de informações a respeito do preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos para a progressão de regime, o que poderá ser feito no juízo das execuções criminais.

Decreto o perdimento dos objetos apreendidos, tendo em vista a não demonstração de sua origem lícita (celular).

Em face da condenação, arcará com o pagamento da taxa judiciária no valor de 100 UFESPs, nos termos do artigo 4º, parágrafo 9º, alínea "a" da Lei Estadual 11.608/2003, observada a gratuidade, que lhe defiro.

Oficie-se à Justiça Eleitoral, para fins do artigo 15, inciso III da Constituição da República e ao IIRGD.

Proceda-se com a destruição das drogas apreendidas, caso ainda não tenham sido realizada a providência, conforme Lei 12.961/14.

Oportunamente, com o trânsito e julgado, intime-se pessoalmente o acusado para efetuar o recolhimento da multa, no prazo de dez dias, sob pena de execução.

Após, lance-se o nome do réu no rol dos culpados, nada mais havendo a ser tratado, regularize-se e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.

P.I.C.

Piquete, 16 de novembro de 2022

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA